

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1640/2537

นายไพศาล อัครนพคุณ

โจทก์

นางย้อย อ่อนจินดา กับพวก

จำเลย

นายไพบูลย์ จันทรมงคล ผู้รับมอบ

อำนาจจำเลยทั้งหก

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 13

ความว่า จำเลยทั้งหกยื่นคำร้องคัดค้านผู้พิพากษา ที่พิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์ แต่เนื่องจากคำร้อง ดังกล่าวยังบกพร่องอยู่ จึงขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้ถูกต้องมีข้อความตามคำร้องนี้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งหกจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 206174 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเนื้อที่ 28 ไร่ให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ชำระราคาที่ดินส่วนที่เหลือ 6,720,000 บาท แก่จำเลยทั้งหก รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นในการโอนและจดทะเบียน การจ่ายอมในที่ดินเพื่อเป็นทางเดินรถออกสู่ ถนนสาธารณะตามสัญญา ถ้าจำเลยทั้งหกไม่ไป จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ ก็ให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนา ของจำเลยทั้งหกให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชดใช้ ค่าเสียหายแก่โจทก์

3,460,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน ดังกล่าวนับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยทั้งหกฎีกา (อันดับ 152,150)

จำเลยทั้งหกยื่นคำร้องคัดค้านผู้พิพากษาที่พิจารณา คดีในชั้นอุทธรณ์ (อันดับ
147 แผ่นที่ 4)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจำเลยทั้งหกยื่นคำร้องนี้ (อันดับ
159)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นการขอแก้ไขตรงกับ หนังสือมอบอำนาจให้เป็นจำเลยแก้คดี
จึงอนุญาต

พิเคราะห์แล้ว เป็นการขอแก้ไขตรงกับ หนังสือมอบอำนาจให้เป็นจำเลยแก้คดี
จึงอนุญาต

(อริราช มณีภาค-มงคล สรรพวัณ-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ